

Opdracht 4. Beveiliging

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een privacywet die sinds 25 mei 2018 in de hele Europese Unie is ingegaan en deze AVG is bedoeld om persoonsgegevens te beschermen. Hiermee wordt bedoeld dat het verspreiden en verstrekken van persoonsgegevens zonder enige aanleiding ten strengste verboden is, zoals is opgenomen in de 6 AVG grondslagen. Deze grondslagen gelden voor de: overheid, bedrijven, organisaties, verenigingen en ondernemingen. Ook het ongestoord delen van bijvoorbeeld camerabeelden die afkomstig zijn van een individu worden in sommige gevallen gezien als het verbreken van de wet.

De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) is sinds 13 maart 2018 aangenomen in de Nederlandse Tweede Kamer. De UAVG is in principe de AVG alleen heeft het een aantal specifieke regels die alleen aan de Nederlands wet gekoppeld zijn. Ieder land binnen de Europese Unie heeft daarom in grote lijnen dezelfde regels als het gaat over het delen en opslaan van persoonsgegevens. Alle AVG grondslagen gelden daarom ook binnen de gehele Europese Unie.

De AVG houdt in dat er bepaalde limieten zijn voor het verzamelen en opslaan van persoonlijke informatie van de gebruiker en/of klant, die door de eigenaar van de gegevens zelf bepaald moet kunnen worden.

Deze wetgeving is opgericht als antwoord op de steeds grotere onrust rond de schending van privacy van grootschalige bedrijven, vooral met tech-giganten zoals bijvoorbeeld Google, Amazon en Microsoft. Veel mensen voelen zich onveilig wanneer ze te weten komen dat deze bedrijven elk beetje informatie wat er online komt over ze te weten kunnen komen, en dit allemaal bewaren. De wet is dus tot stand gekomen om mensen zo veel mogelijk controle te geven over hun eigen persoonsgegevens, en zo verschillende bedrijven betere richtlijnen te geven over wat ethisch en legaal is om te doen met de persoonlijke data van werknemers tot klanten.

GRONDSLAGEN VAN DE AVG

Er mogen alleen persoonsgegevens gedeeld worden als er een goede reden voor is. De term hiervoor heet 'grondslag'. De AVG bestaat uit 6 grondslagen die hieronder vermeld zijn.

1. Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

Het delen van gegevens mag niet in tegenstrijd zijn met andere wetgevingen. Alles moet op een rechtvaardige manier beoordeeld worden. Daarbij komt dat zodra er persoonsinformatie gedeeld wordt met een organisatie of de overheid dan dient de betrokkenen daarover geïnformeerd te worden.

2. Doelbinding

Gegevens worden alleen opgeslagen als deze van toepassing zijn voor de organisatie, hiermee wordt bedoeld dat verstrekken van informatie alleen kan als het een doel heeft. Het verzamelen van bepaalde persoonsgegevens die niet van toepassing zijn, zijn daarom in tegenstrijd met de wet. Ook kunnen eerder verzamelde gegevens niet gebruikt worden voor een ander doeleind.

3. Dataminimalisatie

Als de situatie zich voordoet en een organisatie geoorloofd is om persoonsgegevens te delen dan dient er alleen informatie gedeeld te worden die relevant is voor de situatie in kwestie.

4. Juistheid

Organisaties moeten correcte gegevens hebben. Dit houdt in dat informatie bijgewerkt dient te worden waar en wanneer nodig. Mensen hebben het recht om hun gegevens aan te laten passen als deze foutief zijn en de organisatie(s) dienen hieraan te voldoen.

5. Opslagbeperking

Zodra het doel van de opgeslagen gegevens is verstreken worden de persoonsgegevens verwijderd. Vaak staat er een maximale tijd op het vasthouden van niet doelbindende gegevens.

6. Vertrouwelijkheid en integriteit

De gegevens moeten goed beschermd worden en daarom is een goede beveiliging noodzakelijk. Voor het opslaan van gevoelige persoonsgegevens die zodanig gevoelig zijn dat deze vrijgekomen informatie invloed kan hebben op iemand zijn leven, gelden nog strengere regels voor de beveiliging.

Rechtmatigheid, betrokkenheid en transparantie

Het belang van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie is erg groot in de zorg. Gegevens die worden opgeslagen in een ziekenhuis zijn vaak gevoelige gegevens waar voorzichtig mee moet worden omgegaan. Om de privacy van de patiënten te beschermen en de voorkeuren van een patiënt te respecteren, is het daarom hoofdzakelijk dat de patiënten weten welke gegevens met wie worden gedeeld. Door patiënten om toestemming te vragen voorkom je dat gegevens van patiënten ongewild gedeeld worden met organisaties en/of andere mensen of hulpverleners. Ook is uitleg geven over wie jouw gegevens nodig heeft, om welke gegevens en aspecten het gaat en waarom ze de gegevens nodig hebben, essentieel bij het vragen van toestemming aan de patiënt.

Juistheid

Juistheid (van gegevens) is ook een belangrijke grondslag in de AVG. Als er verkeerde gegevens in een systeem staan, kan dat veel invloed hebben op hoe iemand medisch behandeld wordt. Denk hierbij aan hoe er met iemand wordt omgegaan, welke medicatie iemand toegediend krijgt en welke behandelingen wel of niet kunnen worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat er verkeerde informatie in het systeem staat, is het noodzakelijk dat de patiënt zijn of haar gegevens eerst te zien krijgt, voordat het wordt gedeeld met een andere partij zodat als er foutieve informatie bij zit dit vroegtijdig kan worden veranderd. Ook moeten de patiënten op elk moment de mogelijkheid hebben om hun gegevens op te vragen, zodat de patiënt bijvoorbeeld de informatie na kan gaan om het te controleren. Hierbij hoort ook dat de patiënt op elk moment, indien er iets niet klopt, de gegevens kan (laten) wijzigen.

Waarom moeten informatici verstand hebben van de AVG?

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

Informatici moeten ervoor zorgen dat de systemen en applicaties voldoen aan de wettelijke eisen. Bijvoorbeeld door duidelijke privacyverklaringen en instellingen te integreren in software, zodat gebruikers weten hoe hun gegevens worden verwerkt. Daarnaast moeten ze tools ontwikkelen waarmee betrokkenen geïnformeerd kunnen worden over het gebruik van hun gegevens, zoals notificaties of dashboards voor datatoegang.

Doelbinding

Informatici spelen een cruciale rol bij het ontwerpen van systemen die gegevens alleen gebruiken voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat databases zo ontworpen moeten zijn dat gegevens niet eenvoudig voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden zonder toestemming.

Dataminimalisatie

Bij het ontwikkelen van applicaties of databases moeten informatici ervoor zorgen dat er alleen noodzakelijke gegevens worden verzameld en opgeslagen. Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van verplichte en optionele velden in formulieren. Dus het opslaan van gevoelige gegevens moet worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is.

Juistheid

Informatici zijn verantwoordelijk voor het implementeren van tools waarmee gebruikers hun gegevens kunnen corrigeren of updaten. Bijvoorbeeld via een online klantenportaal. Daarnaast moeten ze ook zorgen dat systemen regelmatig gecontroleerd worden op datakwaliteit, bijvoorbeeld door duplicaten te verwijderen of verouderde gegevens te markeren.

Opslagbeperking

Informatici moeten systemen ontwikkelen waarin bewaartermijnen kunnen worden ingesteld, zodat gegevens automatisch verwijderd worden als deze niet meer nodig zijn.

Vertrouwelijkheid en integriteit

Informatici zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens. En Dus moeten ze beveiligingsmechanismen ontwikkelen en onderhouden om ongeautoriseerde toegang, hacks, of datalekken te voorkomen.